



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 5/845/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת:
אופירה גולומב, עו"ד
מרחוב בוני העיר 8 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים:
1. ליאור ברון
2. טליה ברון
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל ברון שחק
מרחוב הגלבוע 9 גבעתיים

פסק דין

מבוא

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב אפטר 1 תל אביב הבנוי על חלקה 17 בגוש 7222. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. על פי מסמכי רישום הבית המשותף לדירות הצדדים צמודות חניות שונות בחצר הבית המשותף. כמו כן ישנו מרחב תמרון המהווה רכוש משותף.
2. התובעת טוענת כי הנתבעים מעמידים דרך קבע עגלה נגררת בשטח הרכוש המשותף במתחם החנייה. לטענת התובעת עגלה זו חוסמת ומפריעה לגישה לחניה הצמודה לדירתה - חנייה המסומנת בתשריט הבית המשותף באות י"ב (להלן: "חניית התובעת").
3. הנתבעים טוענים כי העגלה הנגררת חונה במקומה במשך 4 שנים, בצדו של מגרש החניה, והיא איננה חוסמת כלל את הכניסה לחניית התובעת. הנגרר הוזז לבקשת התובעת ומצוי מרחק של כ- 5 מטרים מהחניה. אין כל מטרה בחניית הנגרר ולא כל הפרעה לתובעת.
4. בדיון מיום 16.02.16, לאחר שהתיק כבר נקבע להגשת ושמיעת ראיות, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה "נבקש לבטל את החלטת המפקח ולקבוע את התיק לביקור במקום לאחריו ינתן פסק דין ע"י המפקח על יסוד התרשמותו וטיעוני הצדדים בתיק".
5. ביום 27.03.16 נערך ביקור במקום, במסגרתו התרשמתי באופן בלתי אמצעי ממתחם החניה בבית, מחניית התובעת וממיקום הנגרר. במהלך הביקור אף התבקשו בעלה של התובעת והנתבע להחנות את רכביהם בחניית התובעת כאשר הנגרר עומד במקומו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 5/845/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

דיון והכרעה

6. מן הביקור במקום עולה כי, אומנם, אין בחניית הנגרר ברכוש המשותף כדי לחסום לחלוטין את הגישה לחניית התובעת – הן בעלה של התובעת והן הנתבע, שניהם בכלי רכב גדולים יחסית, הצליחו להיכנס עם רכבם לחניה בשעה שהנגרר חונה במקומו - שני כלי הרכב הצליחו (מי בתמרון אחד ומי במספר תמרונים) להחנות את הרכב בתוך תחום החניה.

אולם, ניכר בבירור כי הנגרר מגביל את התמרון בכניסה לחניית התובעת, הגבלה אשר, כשלעצמה, מצדיקה מתן הסעד המבוקש.

7. ראשית, אף שניתן להיכנס לחניה בנסיעה קדמית ב"מהלך נסיעה אחד" (כפי שהדגים הנתבע), הרי שמדובר בכניסה קרובה מאד לפגיעה בכלי הרכב העומדים משני צדי החניה (מצד אחד הרכב החונה בחניה המסומנת י"ג בתשריט ומצד שני הנגרר החונה ברכוש המשותף). אין התובעת צריכה לעמוד בפני סיכון נוסף ומיותר בתמרון החניה אך בשל רצונם של הנתבעים להחנות את הנגרר ברכוש המשותף במיקום האמור.

8. שנית, הדגמת החניה על ידי בעלה של התובעת מלמדת על כי לא כל נהג מסוגל להחנות את הרכב במהלך נסיעה קדמית אחד, ודאי כאשר מדובר בכלי רכב גדול יחסית. ויודגש, וו הגרירה של הנגרר בולט מעבר לשטחו של הנגרר ומפריע אף הוא לתמרון, בפרט כאשר מדובר בחלק קטן, בולט ויחסית נסתר בנגרר.

9. שלישית, חניית הנגרר מונעת אפשרות יציאה מחניית התובעת בנסיעה אחורית ישרה (למתחם התמרון הסמוך בצד השני של החניה ליד חניה ב' המסומנת בתשריט הבית המשותף) ומשם בנסיעה חזיתית לצד דרך המעבר עד לרחוב אפטר. למעשה, בשל חניית הנגרר נדרשת יציאה בנסיעה אחורית עד למרחב התמרון בקצה השני של הבית (ליד חניה המסומנת כ' בתשריט) או במקום חנייה פנוי, ככל שישנו כזה. חניית הנגרר מגבילה משמעותית את יכולות התמרון ביציאה של רכב החונה בחניית התובעת.

10. רביעית, מן הביקור במקום עולה בבירור כי חניית הנגרר מונעת אפשרות לכניסה בנסיעה אחורית לחניית התובעת. חנייה שכזו מחייבת, לכאורה, תמרון אחורי כבר מהכניסה לחנייה. ויודגש, ללא חניית הנגרר ביכולתה של התובעת לעשות שימוש ברחבת התמרון המשותפת על פי מסמכי רישום הבית המשותף לשם כניסה בהילוך אחורי לחניה בצורה ישרה ובטוחה. הגבלה זו מהווה פגיעה קניינית ברורה בזכותה של התובעת.

11. חמישית, לא ניתן לקבוע מיקום מדויק לחניית הנגרר בחצר הבית בהעדר סימון והסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות. די בתזוזה של עשרות סנטימרים בודדים בחניית הנגרר לכיוון חניית התובעת כדי לחסום לחלוטין את הגישה לחניה, ודאי כאשר הרכב החונה בחניה המסומנת באות י"ג חונה קרוב לגבול החנייה עם חניית התובעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 5/845/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

סיכום

12. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה.
13. אני אוסר בזה על הנתבעים להחנות את הנגרר בשטח הרכוש המשותף בבית ככלל, ובפרט במקום בו חונה נגרר זה על פי כתבי הטענות ובמהלך הביקור במקום.
14. אני מחייב את הנתבעים לסלק את הנגרר ממקום החניה האמור בתוך 7 ימים מקבלת פסק הדין.
15. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך כולל של 1,200 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליכים.
16. בפסיקת החזר ההוצאות כאמור התחשבתי בתוצאות פסק הדין, בהסכמה הדיונית אשר הביאה לניהול יעיל, ענייני ומהיר של ההליך (לאחר הגשת כתבי טענות, דיון מקדמי וביקור במקום בלבד) ובעובדה כי התובעת ייצגה את עצמה בהליך.
- המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
- ניתן בלשכתי היום י"ח אדר ב תשע"ו, 28 מרץ 2016, בהעדר הצדדים.

**אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין**